

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 149/2543 นายบุญเหลือ บุญอนันต์ โดยนางสาว  
สุมาลี

บุญอนันต์

อเอกเอนก ปุโรดม กับพวก

โจทก์

ผู้เข้าเป็นคู่

ความแทน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2), มาตรา 1308, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ.

เดิมที่พิพาทเป็นที่ขายตลิ่งที่น้ำท่วมถึงจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม ป.วิ.พ.มาตรา 1304 (2) ที่พิพาทเพื่งกลายเป็นที่ออก  
หลังจากมีการสร้างถนน ดังนั้น ก่อนหน้าที่พิพาทเป็นที่ออกแม้โจทก์จะครอบครองมา  
นานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ หลังจากทีพิพาทกลายเป็นที่ออกอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ  
จำเลยแล้ว โจทก์ครอบครองไม่ถึง 10 ปี โจทก์ย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ตาม  
ป.พ.พ.มาตรา 1382

แม้โจทก์จะมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่สั่งให้ออกโฉนด  
ที่ดินแก่จำเลยอันเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ก็ตาม แต่โจทก์ก็ฟ้องด้วยว่าขอให้ศาล  
พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิครอบครองที่พิพาท ห้ามจำเลยเข้ามายุ่งเกี่ยว  
จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยเป็นที่ออกจากที่ดินมีโฉนดของจำเลย  
กรณีจึงเป็นเรื่องพิพาทกันด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นคดีมีทุนทรัพย์ คดีของ  
โจทก์จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้และไม่อาจ

คำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วยกัน โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ 3  
ท้าย ป.วิ.พ.

---

แม้โจทก์จะมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่สั่งให้ออกโฉนด  
ที่ดินแก่จำเลยอันเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ก็ตาม แต่โจทก์ก็ฟ้องด้วยว่าขอให้ศาล  
พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิครอบครองที่พิพาท ห้ามจำเลยเข้ามายุ่งเกี่ยว  
จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยเป็นทั้งออกจากที่ดินมีโฉนดของจำเลย  
กรณีจึงเป็นเรื่องพิพาทกันด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นคดีมีทุนทรัพย์ คดีของ  
โจทก์จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจ  
คำนวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วยกัน โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ 3  
ท้าย ป.วิ.พ.

(ชวลิต ยอดเนร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ดังคจิวงกูร)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายเสถียร ศรีทองชัย  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมพล กาญจนมา

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |